

1500127-68.2022.8.26.0396

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RAPHAEL FARACO NETO

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... uso próprio, pois, além de fomentar o tráfico na aquisição do entorpecente, pode influenciar outras pessoas do seu convívio a iniciar o consumo da droga. Por fim, em que pesem os jurídicos fundamentos apontados pela Il. Defesa, não há que se falar em atipicidade material da conduta (princípio da insignificância). A uma, porque a quantidade de droga não é suficiente para autorizar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 7 de Setembro, 869, Novo Horizonte-SP - cep 14960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500127-68.2022.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500127-68.2022.8.26.0396

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3009841/2022 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato e Réu:

PAULO EDUARDO NERES VERISSIMO e outros

Juiz de Direito: Dr. RAPHAEL FARACO NETO

Vistos.

Mauro Sérgio da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do crime de porte de drogas para consumo próprio previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Dispensou maior relatório em virtude de expressa disposição legal (art. 81, § 3º da Lei nº 9099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece prosperar, visto que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, inexistindo quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram no Boletim de Ocorrência (fl. 48/52); Auto de exibição e Apreensão (fls. 16/17); Auto de constatação (fl. 41); além dos depoimentos de testemunhas e interrogatório do réu.

A autoria do delito é incontestada, pois o acusado confessou em juízo a autoria do crime. Relatou o acusado que adquiriu 01 (uma) porção de "crack" junto ao Paulo Eduardo Neres Verissimo, pelo importe de R\$10,00 (dez reais). Quando deixou o local, porém, foi abordado por Policiais Civis e conduzido a esta Delegacia de Polícia. Esclarece que já adquiriu, por diversas vezes, drogas junto às pessoas que habitam o imóvel sediado à Rua Valdemar Cardoso, 452, Jd América, Novo Horizonte/SP. Indagado, reafirmou que, por várias vezes, adquiriu drogas perante os habitantes do imóvel em questão.

Tal confissão encontra-se em harmonia com o conjunto probatório.

A testemunha, policial civil, ratificou seu depoimento prestado em sede policial salientando como encontraram a droga e o motivo pelo qual atribuíram a propriedade ao acusado.

Diante do exposto, não há se falar em insuficiência de provas para a condenação do acusado.

Insta salientar que a objetividade jurídica dos fatos típicos previstos na Lei 11.343/06 é a saúde pública, de modo que este juízo entende pela tipicidade da conduta do acusado, ainda que a posse tenha sido para uso próprio, pois, além de fomentar o tráfico na aquisição do entorpecente, pode influenciar outras pessoas do seu convívio a iniciar o consumo da droga.

Por fim, em que pesem os jurídicos fundamentos apontados pela Il. Defesa, não há que se falar em atipicidade material da conduta (princípio da insignificância). A uma, porque a quantidade de droga não é suficiente para autorizar a absolvição, muito pelo contrário, é um requisito importante para a tipificação do delito (tráfico ou uso pessoal). A duas, há uma periculosidade do agente, afinal, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

APLICAÇÃO DA PENA.

A despeito da reincidência do acusado, não se pode olvidar que a aplicação de prestação de serviços à comunidade ou até mesmo a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo tem se mostrado inócua, ao menos nesta Comarca. Isso porque, na maioria das vezes, o acusado não cumpre uma das mencionadas penas aplicadas e, por não ser possível aplicação da pena privativa de liberdade, não há meio coercitivo eficaz para coagir o réu à cumprir com exatidão o comando da sentença, sendo forçoso ressaltar que a aplicação de multa revela-se, também, na prática, ineficaz para atingir a finalidade de coerção. Aliás, o que se tem visto é que há gastos processuais desnecessários e inócuos que oneram o Poder Público.

Assim, acolho parecer do parquet para aplicar a pena de advertência.

Posto isto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público e o faço para CONDENAR o réu Mauro Sérgio da Silva pela prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência (art. 28, inciso I, da Lei de Drogas).

Não é caso de prisão preventiva, pois não houve aplicação de pena privativa de liberdade (art. 387, parágrafo único do CPP). Também não há elementos para a fixação de indenização mínima, por ausência de prejuízo econômico (art. 387, IV do CPP).

Não há se falar em custas processuais (art. 54, caput e art. 55, caput c/c art. 87 da Lei nº 9.099/95).

Publicada em audiência.

Novo Horizonte, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA